

נא:

עין משפט נר מצוה

יב א מיי פיד מלך
שמיטה בלכא ב:
יב ג מיי פיד מלכות
יט הלכה כ סמג
לחן עה טו"ש"ע א"ח ס'
תמס סעיף ד:

מוסף רש"י

לספחין שהן אסורין.
מן היעור ואלך, ויעור
משמך רביע שיה דהוא
לה כלה ליה ששעה
כדמלא (שמיטה ו): עד
ממ יתנו וספחין שנתן
ונקם של שמיטה משמך
רביע שיה (מנחות ה:).
כמה בטלני הוי
בשוקא. אף ימי מלכה
(ברכות י:).

רבינו חננאל

שנטל ספחין כרוב ואכל,
ונטל נתן לי ואמר לי אני
שראית את ר' שמעון בן
יוחי שאכל ספחין כרוב
בשביעית, כדי הוא למקור
לעיל קמני ונכנסתי לגינה אחריו
ונטל ספחין כרוב ואכל משמע שנטל
מן הקרקע וה' מהן הרבה מחוצרין
ר"ת דלמרינן בפ"ק דמנחות (דף ה:)
(א) מה למנחת העומר שכן ממיר חדש
שמיטה ספחין כרוב דלמרי ספחין
אסורין ונכנסה של שמיטה היא
קודם היעור שאל תזוזה אינה כלה
שעה ואדרבה היא זמלולה ויעור
לא היה אלא שמיטה כשהיא כלה
לחיה מן השדה ועוד דקאמר ותריוהו
אליה דר"ע (ו) ורצנן נמי לא פליגי

אני ראיתי את ר"ש שאכל. תימה לר"י דלמרי זירושלמי ר"ש
חול להווא גזרל מלקט ספחין כרוב שמיטה א"ל מאי
האי א"ל ולאו את הוא דשרית א"ל ולאו חזרלי פליגי עלי קרי
עליה פורץ גדר ישכנו נחש וכן הוות ליה והשפא כיון שצטמנו
היה אוכל למה היה כועס על אחרים
שהיו אוכלין וסומכין על הוראתו
וי"ל דמ"מ לא היה רוצה שעמי
הארץ יסמכו עליו כל זמן שלא
פסקו הלכה כמותו:

כל הספחים אסורין חוץ מספחין
כרוב. פי' רש"י דלאחר היעור
מיירי ואין היעור נזהר ככרוב לפי
שאין השורש כלה צחק ולא קרינן
ציה כלה לחיה מן השדה וקשה לר"י
איכא אמאי אינטיק קרל דלא נאסוף
מיפוק ליה דכמי ונכנסת לגינה אחריו
מאי שאל דלא מפיך אלא ספחין כרוב
ה"ל למעוטי כל הני דפ"ז דשמיטה
(משנה ג) דתנן עיקר הלוק (ו) השוטה
והרבינה אין להן היעור^ג ועוד
מאי שאל דרצנן גזרי הכא ספחין
כרוב אטו שאר ספחים וכלל הכהו
דהתם לא גזרי ועוד הקשה ריב"א
לעיל קמני ונכנסתי לגינה אחריו
ונטל ספחין כרוב ואכל משמע שנטל
מן הקרקע וה' מהן הרבה מחוצרין
ר"ת דלמרינן בפ"ק דמנחות (דף ה:)
(א) מה למנחת העומר שכן ממיר חדש
שמיטה ספחין כרוב דלמרי ספחין
אסורין ונכנסה של שמיטה היא
קודם היעור שאל תזוזה אינה כלה
שעה ואדרבה היא זמלולה ויעור
לא היה אלא שמיטה כשהיא כלה
לחיה מן השדה ועוד דקאמר ותריוהו
אליה דר"ע (ו) ורצנן נמי לא פליגי

דאשרה דכלה לחיה שעה ומודו רצנן דספחים אסורין אחר היעור
דכסיפרי קאמר למילתא דרצנן דפליגי אדר' עקיבא אמרת לנו לא
מזרעה ומה שאלו אוספים אין מכניסו לקיום פי' שאסור אחר היעור
אמרת לנו צערו מה אנו אוכלין מן היעור ואילן^ק לך נראה לר"ת
דשמיטה קודם היעור מיירי דמשמע קרל דלא נאסוף דמייתי
דכמי ציה מה נאכל שנה השמיטה ורש"י ר"ע מהאי קרל
דספחים אסורין שמיטה ורצנן פליגי עליה ורש"י לא נאסוף
להכניסו לקיום ולא אסרי אלא אחר היעור ור"ש ורצנן פליגי הכא אליה דר"ע וממיר ר"ש ספחין כרוב דלא אסרה תורה אלא ספחים
דומיא דזרעיה דכמי הן לא נזרע אלא ספחין כרוב דמו דלמרי כדאמר (מנחות ק"א) כרוב הניח לנו אכל והיינו עולים (א) צו צולס ולא
גורין אטו שאר ספחים ורצנן גזרי ודוקא אליה דר"ע דאיסור דלמרי פליגי אכל לרצנן דפליגי עליה דר"ע ורש"י איסור
ספחים דרצנן ליכא למיגור (ו) הקשה רבינו נסים גאון דאיפסא שמיטין להו שמיטה שמיטה דפ"ט (משנה ה) דקמני התם ר"ש אומר
כל הספחים מותרין חוץ מספחין כרוב שאין כיוול צהן צירק השדה וליכא למיגרס התם אסורין דזירושלמי מוכח דהיא דגרס התם
מותרין ותיקן דהתם מיירי ספחים שגדלו ששית צהיתר ונכנסו שמיטה ונשתהו עד לאחר היעור ולכן שאר ספחים שרו דלא אמו
לאחלוסי בהנהו שגדלו שמיטה דשל ערב שמיטה גדולים ושל שמיטה קטנים אכל של כרוב שגדלים הרבה זמן מועט אין היכר
צין הגדל צערב שמיטה לגדל שמיטה^א וכן איתא דזירושלמי א"ר יתכן כל ירק אמה יכול לעמוד עליו צין חדש וצין ישן צרס הכא פי'
ספחין כרוב שלא ילך ויצא מן האיסור ויאמר מן האמחות הצהית והך דשמיטה איירי שמיטה עזמה דמפרס"ת ורצינו נסים פי'
נמי שמיטה צע"א ופי' דהכא ספחים של שמיטה שאלו למוציא שמיטה דלסורין מדרצנן עד כדי שיעשו כיוול צהן וסדר ר"ש
ספחים אסורין צמוצי שמיטה דכסיפרי אמות גדולים יסכרו שנקטן שמיטה אכל ספחין כרוב שאין כיוול צהן צירק השדה לא
גזרי צהן אטו שאר ספחים דכסיפרי אמות גדולים לא יסכרו שנקטן שמיטה דדרס לנגדל הרבה זמן מועט וכשאל ר"ש צן רצנן יוס'י
צן לקוויא ספחין כרוב צמוצי שמיטה הוא דאלל כר"ש צן יוחי (ו) ולא משמע הכי ורצנן גזרי הימירא אטו איסורא וכולן אסורין וצגמר
דדמאי צפרק שני גרס לענין ספחים מר"ה ועד חנוכה איסור ספחים ומחנכה ועד ר"ה היתר ספחים ותינא צמוספתא צפ"ה
צזלים שאלו משמיטה למוציא שמיטה אס עשו כיוול צהן מותרין ואס לאו אסורין ותריוהו אליה דר"ע דלמרי ספחים מדאורייתא
שמיטה^א אכל לרצנן דפליגי עליה^א ליכא למיגור ומה שפי' רצינו נסים דמה שגדל שמיטה ונכנסה לשמיטה היכא דאיכא למיטעי שמה
גדל שמיטה אסור קשה לרש"א דתניא בפ"ק דר"ה (דף טו) ר"ש צן יהודה משום ר"ש אומר אחריו צה ששית שנקנסה שמיטה
פטור מן המעשר חוץ היעור והשפא היעור ורש"י לא הוי אלא צהן שמיטה ורש"י אומר פטור מן היעור ורש"י דאיכא למיטעי
ולממיר שזה האחרון גדל שמיטה וי"ל דהתם מיירי מדאורייתא אי"ש שנקטן שמיטה שמיטה דליכא למיטעי^א מיהו הא קשה
לר"י דשמיטה שמיטה לר"י דירקת הגדלין שמיטה אסורין דכסיפרי^א ונכנסה שמיטה שמיטה דרש"י דתנן (פ"ח מ"ד) האומר לטעול
הילך דינר זה ולקט לי צו ירק היום וצפרק צהרל דע"ו (דף סג) מייתי לה ותיקן ר"י דצשל ערב שמיטה מיירי ומה שיש צהן צין שמיטה
לענין סחורה ושאר דינים לפי שנקטן שמיטה דצירק אולינן צהר לקיטה^א:

בגון אנה דידענא בקביעא דירחא. ולא צקוד הטיעור קאמר דהא צני צכל צקאי צטיעורא דירחא כדלמרינן צריש צילה (דף ד: ו) ועצדי
מרי יומי אלא מפרס ר"ת שהיה צמקום שטלחי צית דין מניעין וס' אין עושין אלא יום אחד^א והיינו צקביעא דירחא שהיה יודע מתי
נקצב החודש דהתם ליכא למיגור שמה איהם מלכאה צי"ט שמועין קידוש החודש^א:

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

ונטל ספחין כרוב. שמיטה לאחר זמן היעור: דדי. ראו: צפני
אכול. צפני אמה יכול לסמוך עלי האויל ורואי את ר"ש שאכל.
והיינו פלוגתא דידיה אדרייה דלעיל^א אמר לא תאכל אפי' צפני
והכא קאמר דאע"ג דלאו צר סמכא הוא ולאו מנגמריה ומסבריה

קא שרי ליה סמכין עליה מיהא
צפניו משום דחויא לגזרל רבה
דאכיל: כל הספחים אסורין. שמיטה
מוזנן היעור ואילן: חוץ מספחין
כרוב. עלין היוצאין מקלח הכרוב:
שאין כיוול צהן צירק השדה.
משרשין הן גדילין והרי הן כליין
שמוסיף ענפים על ענפים ולאו צכלל
שאר ספחים יניחו וכל שאר ספחים
מזרע הנחצט ונופל ללחך הוא אכל
ספחין כרוב אינו כן אלא עליו
גדילין צענפים ולא אסרה תורה אלא
ספחים מעין זרעיה דכמי צהן
לא מזרע וגו'. כך שמיטה וקשה לי
חדא דרי האי גיוולא לא קרי ספחים
אלא הגדילים מזרע הנחצט ונופל
ללחך קודם לקיטה ועוד צילנות
שמיטה מיי לא נהגא צהן נמי
קדושה. ונראה צעני דטעמא משום
דכרוב אינו כלה לחיה כל ימות
החורף וגמגום: א"ר עקיבא. למה
נאמר ולא נאסוף מאחר שאין אנו
זורעין מה יאספו לימד על הספחים
שאסורין וה"ק הן לא מזרע והגדילין
מאליהן לא נאסוף: גורין ספחין
כרוב אטו ספחין דעזמלא. דלע"ג
דאין היעור לכרוב דהא מתקיים כל
ימות הגשמים ספחין דידיה אסורין
דלא לימא טעמא משום דאין צספחין
איסור שמיטה ואמו למישרי שאר
ספחים: ארישא. ואל ישנה דמתי
ארישא קאי ההולך ממקום שושין
למקום עושין: רבא אמר לעולם אסיפא והכי.
אז ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיהי
משם ולא ליעבד דהא דקי"ל צעלמא^א אל ישנה דרס מנגמרה העיר אינו
אלא מפני המחלוקת וכאן אין מחלוקת (א) דמאי אמרת. הרואה אותו
צטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולנו לא יאמר הכי
אלא יאמר מלכאה אין לו שרי כמה צטלנין יש צשוק כל ימות השנה:

ביישוב
למקום עושין: רבא אמר לעולם אסיפא והכי. משמע מתי
אז ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיהי
משם ולא ליעבד דהא דקי"ל צעלמא^א אל ישנה דרס מנגמרה העיר אינו
אלא מפני המחלוקת וכאן אין מחלוקת (א) דמאי אמרת. הרואה אותו
צטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולנו לא יאמר הכי
אלא יאמר מלכאה אין לו שרי כמה צטלנין יש צשוק כל ימות השנה:

למקום עושין: רבא אמר לעולם אסיפא והכי. משמע מתי
אז ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיהי
משם ולא ליעבד דהא דקי"ל צעלמא^א אל ישנה דרס מנגמרה העיר אינו
אלא מפני המחלוקת וכאן אין מחלוקת (א) דמאי אמרת. הרואה אותו
צטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולנו לא יאמר הכי
אלא יאמר מלכאה אין לו שרי כמה צטלנין יש צשוק כל ימות השנה:

בגון אנה דידענא בקביעא דירחא. ולא צקוד הטיעור קאמר דהא צני צכל צקאי צטיעורא דירחא כדלמרינן צריש צילה (דף ד: ו) ועצדי
מרי יומי אלא מפרס ר"ת שהיה צמקום שטלחי צית דין מניעין וס' אין עושין אלא יום אחד^א והיינו צקביעא דירחא שהיה יודע מתי
נקצב החודש דהתם ליכא למיגור שמה איהם מלכאה צי"ט שמועין קידוש החודש^א:

ביישוב
למקום עושין: רבא אמר לעולם אסיפא והכי. משמע מתי
אז ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיהי
משם ולא ליעבד דהא דקי"ל צעלמא^א אל ישנה דרס מנגמרה העיר אינו
אלא מפני המחלוקת וכאן אין מחלוקת (א) דמאי אמרת. הרואה אותו
צטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולנו לא יאמר הכי
אלא יאמר מלכאה אין לו שרי כמה צטלנין יש צשוק כל ימות השנה:

למקום עושין: רבא אמר לעולם אסיפא והכי. משמע מתי
אז ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיהי
משם ולא ליעבד דהא דקי"ל צעלמא^א אל ישנה דרס מנגמרה העיר אינו
אלא מפני המחלוקת וכאן אין מחלוקת (א) דמאי אמרת. הרואה אותו
צטל יאמר זה אומר שהמלאכה אסורה וחלוק על כולנו לא יאמר הכי
אלא יאמר מלכאה אין לו שרי כמה צטלנין יש צשוק כל ימות השנה:

מסורת הש"ס

(א) שמיטה פ"ט מ"א וס'
הג"י מנחות ט' (ו) מה
שמיטה מוס' ד"ה כל
הספחים ט' ע"ה סמיה ו'
וע"ה מוס' ד"ה יד: ד"ה
לשמיטה מוס' סמיה כב:
ד"ה מידות א' [מנחות
ה: ד] [נלקמן נה. צרכוס
פ: א] (ט) [צ"מ פו: א],
(ו) [צרכוס פ"א ה"א],
(ז) [והדגדגה ט] (וע"ה
מוס' סמיה מ"ג ד"ה לא
דע"ה).

תורה אור השלם
1. ובי תאמר מה נאכל
בשנה השביעית הן לא
נזרע ולא נאסף א"ת
תבואתה. ויקרא כה כ

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רבא ור"ה
דמאי דירא: (ב) תוס'
ד"ה כל הספחים ט'
עיקר הלוק והשוטה:
(ג) בא"ד צ"ק דמנחות
חזרי מנגמרה העומר מה
למנחת העומר שכן ממיר
חדש שמיטה שמיטה
נמי שכן מותרת ספחים
כר"ע דלמרי וכו' של
שמיטה עדיין הוא קודם
היעור שאל התבואה ט':
(ד) בא"ד אליה דר"ע הא
רצנן נמי לא וכו' אחר
אולינן דברותה כהניס
עולים ויורדים צו צולס:
(ה) בא"ד הקשה רצנו
נסים. יצ"י ע"י רפ"ק
דקידוש צ"י ד"ה אמרו:
(ו) בא"ד דלכל כרבי
(ולא משמע הכי) תא"מ
וצ"י צ"ל דהנה"ה הוא
מגליין מוס':

גלוין הש"ס

גמ' בגון אנה דידענא
בקביעא דירחא. ע"ה
מהרש"א ונע"ד י"ל דהא
צמקום נעמיס ג"כ שלחי
תאמר ולכן צניס למקום
למנחת שש שלחי יוס'
ונגדל שש שלחי וס'
צריס לעשות צ' ימים
כד"ה צריס כל ע"א:
תוס' ד"ה כל הספחים.
לכך נראה לר"ת
דשביעית קודם היעור.
עין תעמתי יצ"י ע"צ מ"ה
רש"י א:

מוסף תוספות

א. ולח"י אשר בארצך.
מוס' שאלן. ב. לפי שאינם
כלים לחיה בשביעה. מוס'
ההל"ש ג. וצריך לנהוג בו
דין קדושת שביעה. מוס'
שאלן. ד. [ד] אליבא דר"ע
הוא דאיכא למיגור ספחין
כרוב אטו שאר ספחין.
ה. [ו] וסבירן איסור
ספחים מדרבנן. שם.
ו. שלא היו יכולים ליגדל.
ז. לר"י מדאורייתא
ולרבנן מדרבנן. שם.
ח. אבל לענין איסור
ספחים הנפקא א"ת
השביעית מזה נאכל בשנה
דממשע
החולות וידולו בשביעה
אבל ירק שגדל בשביעה
והוסיף בשביעה הגהו
ספחין שישית מקיר ולא

בקיצי ספחים חלקי, דריתא ספחין איתן ביד, אבל חורש כדרכו ובהמה רועה כדרכה, מר סבר
גורין ומר סבר לא גורין. מתי' ההולך ממקום שושין למקום שאין עושין כו'. אקשינא דהא דתנן ואל ישנה אדם מפני
המחלוקת, וכי ממקום שאין עושין למקום שושין אל ישנה אלא עושה, והא אנו תנן נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ובאותו מקום אין עושין. ומשני אביי הא דתנן אל ישנה ארישא, דקמני ההולך ממקום שושין למקום שושין
אין שטל מנגמרה המקום שבה בו, אלא ישב ולא יעשה. רבא אמר לעולם אסיפא. ההולך ממקום שאין עושין למקום שושין נומנין עליו חומרי מקום שיצא משם וישב ולא יעשה, ואם תאמר אל ישנה מפני המחלוקת, שמכאן לומר כי הוא
ישב על טבל כבוד היה כי המלאכה אסורה וחלול שושין עוברין ואחו לאינצוי, אין בזה מחלוקת, כי יש לומר הרואה אותו יושב ונטל אומר אין לו מלאכה לשעות ולאו משום שמומרה שמומרה אסורה, הלא תראה שבה צני אדם יושבין
ובטלין מאנשי המקום בעצמו אומר קוף חזי כמה בטלני איכא בשוקא, ולא משום דמלאכה אסורה כבידא להו דקאמרי דבטל. אמר ליה רב פפא לר' אבא, בגון אנה דידענא בקביעא דירחא, ובני מקומי עושין שני ימים, כי בעצמם למיסך לארץ
ישראל דלא עבדי (נ"א: דלית להון) אלא יום אחד, בישוב לא עבדינא, במדבר של ארץ ישראל מהו לעשות ביום שהוא ברור לי שהוא חול, מי אמר רבנן בכי אנה מילתא במדבר ארץ ישראל נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם או לא, אמר
ליה אמר ר' אמי בישוב אסור במדבר מותר.